

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1120/2539

อัยการ ตั่ง
นาย สม ศักดิ์ อ่อนชื่นจิตร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (9)

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ป.วิ.พ. มาตรา 31

จำเลยประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลโดยทำใบมอบอำนาจปลอมยื่นต่อศาลอันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลและศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1), 33 ซึ่งสั่งลงโทษจำเลยได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดเป็นโจทก์ฟ้องแม้จำเลยได้อุทธรณ์คำสั่งแล้วพนักงานอัยการได้ทำคำแก้อุทธรณ์ก็ตามก็ถือไม่ได้ว่าพนักงานอัยการเป็นโจทก์ การที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยฐานปลอมเอกสารใบมอบอำนาจและใช้เอกสารปลอม จึงเป็นคนละเรื่องกับคดีฐานละเมิดอำนาจศาล ดังนั้น แม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงโทษจำเลยและคดีถึงที่สุดแล้ว สิทธินาคดีมาฟ้องยอมไม่ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) หนังสือมอบอำนาจเป็นเอกสารธรรมดา ซึ่งบุคคลคนหนึ่งมอบหมายให้บุคคลอีกคนหนึ่งมีอำนาจจัดการทำนิติกรรมแทนตนเท่านั้น ไม่เป็นเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการก่อตั้งสิทธิไม่ใช่เอกสารสิทธิ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยลงลายมือชื่อปลอมของนางวรรณ เอี่ยมละม่อม ในใบมอบฉันทะอันเป็น เอกสารสิทธิของนางวรรณเพื่อขอรับเอกสารต่าง ๆ จากศาลจังหวัดตรังโดยประการ ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นางวรรณผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรังและกระทรวง ยุติธรรมและจำเลยใช้ใบมอบฉันทะอันเป็นเอกสารสิทธิที่จำเลยได้ลงมือชื่อปลอมดัง กล่าวแสดงต่อผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรังเพื่อขอรับเอกสารต่าง ๆ ที่นางวรรณได้ยื่น ไว้ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นางวรรณ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรังและ กระทรวงยุติธรรม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 จำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธินั้นเอง จึงลงโทษฐานใช้ เอกสารสิทธิปลอมแต่กระหนงดียวตามมาตรา 268 วรรคสองจำคุก 6 เดือนจำเลย ให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คงจำคุก 3 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยเพียงว่าเมื่อการกระทำของ จำเลยครั้งนี้ จำเลยได้รับโทษฐานละเมิดอำนาจศาลในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 992/2536ของศาลชั้นต้นซึ่งถึงที่สุดแล้ว การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้อีก จึง เป็นการฟ้องซ้ำกับคดีดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่าคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 992/2536 ของ

ศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นคดีที่จำเลยกระทำการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล อันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล และศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 31(1), 33 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวให้ ศาลมีอำนาจพิเศษในการสั่งลงโทษจำเลยได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดร้องขอหรือเป็นโจทก์ ฟ้อง แม้จำเลยได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นแล้วพนักงานอัยการได้ทำคำแก้อุทธรณ์ ของจำเลยก็ตามก็ถือว่าพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ส่วนความผิดของจำเลยคดีนี้ เป็นเรื่องปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมโดยพนักงานอัยการเป็นโจทก์จึงเป็น คนละเรื่องและคนละประเด็นกับคดีฐานละเมิดอำนาจศาล ดังนั้น แม้ศาลชั้นต้นมีคำ สั่งลงโทษจำคุกจำเลยและคดีถึงที่สุดแล้ว สิทธินำคดีมาฟ้องของโจทก์คดีนี้ย่อมไม่ ระบุไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) ดังที่จำเลยฎีกา โจทก์จึงฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยเป็นคดีนี้ได้ไม่เป็นการฟ้องซ้ำ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสอง ปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 นั้นยังไม่ถูกต้อง เพราะหนังสือมอบอำนาจเป็นเอกสารธรรมดาซึ่งบุคคลคนหนึ่งมอบ หมายให้บุคคลอีกคนหนึ่งมีอำนาจจัดการทำนิติกรรมแทนตนเท่านั้น ไม่เป็นเอกสาร อันเป็นหลักฐานแห่งการก่อตั้งสิทธิอย่างใด ไม่ใช่เอกสารสิทธิตามความหมายแห่ง กฎหมายสมควรปรับบทลงโทษจำเลยเสียใหม่ให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268 วรรคแรกประกอบมาตรา 264 ให้ ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมแต่กระหนเดียวตามมาตรา 268 วรรคสอง นอกจากนี้แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-ธวัชชัย พิทักษ์พล-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ